



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובעת:
נציגות הבית המשותף רחוב דרך אבא הלל סילבר 132 רמת גן
ע"י ב"כ עוה"ד ארז פורמנסקי
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבע:
יוסף פרץ
ע"י ב"כ עוה"ד שחר גוטלין
מרחוב ז'בוטינסקי 102 תל אביב

פסק דין

מבוא ורקע ההליכים

1. הליך זה עניינו בבית המשותף ברחוב אבא הלל סילבר 132 רמת גן הבנוי על חלקה 403 בגוש 6204. התובעת היא נציגות הבית המשותף. הנתבע הינו בעלים של 2 תתי חלקות בבית (תתי חלקות 11 ו-12). הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי. הנתבע כיהן בעבר כחבר נציגות.
2. במסגרת התובענה עתרה הנציגות לחיוב הנתבע בתשלום מיסי נציגות, גביה מיוחדת בגין איטום גג, גביה מיוחדת בגין פיצוי לעובד ניקיון, אי העברת כספי הנציגות או משיכתם לכיסו הפרטי של הנתבע, אי מסירת דין וחשבון השתלטות על הרכוש המשותף ותשלום דמי שימוש בגין השתלטות זו.
3. הנתבע הכחיש את טענות ההשתלטות על הרכוש המשותף, התייחס להשתלטות חברי הנציגות הנוכחיים על הנציגות וניהול הבית והכחיש את החובות הכספיים הנטענים.
4. משלא הגיעו הצדדים להסכמה בדיון מיום 10.03.16 נקבע התיק להגשת ראיות הצדדים.
5. מטעם התובעת הוגשו תצהירים חתומים על ידי גב' ענת פליישמן, מר נפתלי לנדסברג, גב' מיכל בר ארגוב, גב' נעמי יונגר, מר אורן הלכני, מר צבי גוטניק, מר אשר לנקרי וחוות דעת שמאי מקרקעין ארז ליטן.
6. מטעם הנתבע הוגשו תצהיר עדות ראשית חתום על ידו.
7. בדיון שנקבע לשמיעת ראיות ביום 21.02.17 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית אשר יתרה את הצורך בדיון בכל הקשור למסמכי הנציגות. עוד הסכימו הצדדים לוותר על חקירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נגדיות וביקשו את הכרעתי לפי סעיף 79א בתובענה הכספית ובסעדי העשה לאחר עריכת ביקור במקום וסיכום טענות של הצדדים.

8. בהתאם להסכמת הצדדים נערך ביום 21.02.17 ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

9. לאור ההסכמה הדיונית של הצדדים אפרט בקצרה את תמצית טענות הצדדים כפי שהן עולות מסיכומיהם.

טענות הצדדים בסיכומים

תמצית טענות התובעת

10. מאז הודח הנתבע מתפקידו בנציגות הוא חדל מלשלם את מיסי הנציגות בטענה של קיזוז כספים שחבה לו הנציגות בתקופת כהונתו. מדובר בכספים שהנתבע עשה בהם שימוש אישי לטובת השתלטות על הרכוש המשותף ולצרכיו האישיים, נגדו אישית נפתחו הליכי הוצאה לפועל בגין החובות האמורים ולא כנגד הנציגות. הנתבע גם לא דאג להשבת הכספים שהוא טוען לקיזוז לגביהם כל משך התקופה בה כיהן כנציגות. טענתו כנגד שיטת החישוב עומדת בניגוד להתנהלות האישית שלו בתקופה בה כיהן כנציגות.

11. מהגג המשותף היו נזילות קבועות שגרמו לנזקים לדירות העליונות. הנתבע התעלם מפניות בעלי הדירות בעת כהונתו בנציגות ומשום כך הוחלפה הנציגות ובוצעו עבודות איטום לגג ביריעות ביטומניות שעל הנתבע להשתתף בעלותן.

12. על הנתבע להשתתף גם בעלויות הקשורות בהסכם פשרה שנחתם במסגרת הליך משפטי בין הנציגות לבין מי שעבד כמנקה בבית, במיוחד כאשר לנתבע אחריות לכספים שלא שולמו למנקה בתקופת כהונתו בנציגות.

13. הנתבע ניכס לעצמו כספים של הנציגות ובכלל האמור משך לכיסו סך של 13,000 ₪ מחשבון הנציגות לאחר גמר כהונתו וכן גבה לכיסו סך של 1,800 ₪ בגין תשלום השתתפות במיסי הנציגות מדייר בבית – בנק לאומי. אין לקבל את הטענה כי הסכום שנגבה מבנק לאומי שולם למנקה לאחר הסדר הפשרה בהליך המשפטי. אין כל הסבר לנטילת הסכומים מחשבון הבנק של הנציגות ובכל מקרה ככל שנעשה בהם שימוש בבית הרי שהדבר נעשה לטובתו של הנתבע לשם השתלטות על הרכוש המשותף. לא הוצג כל הסכם הלוואה בין הנתבע לנציגות ובכלל האמור גם לא כל מטרה לעריכת הסכם הלוואה כאמור או כל הוכחה להעברת כספים לנציגות.

14. הנתבע ערבב בין כספים אישיים לכספי הנציגות ובין כספי הנציגות לבין כספים של כניסות אחרות בבית והשתמש בכספים משותפים לצרכיו הפרטיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. הנתבע לא הדף בכל דרך את טענות התובעים בגין דמי השימוש הראויים שנתבעו לתקופה של 12 חודשים.

16. הנתבע השתלט באופן מאסיבי על הרכוש המשותף בבית, פעולות ניכרות לעין אשר הביאו להפיכת דירתו של הנתבע ל"דירת גן" על חשבון הדיירים. הנתבע לא כינס אסיפה כללית, לא שיתף את בעלי הדירות ולא ביקש את הסכמתם. הוא העתיק את בלוני הגז ומערכת הביוב, בנה תא שירותים בחצר ועשה את כל הפעולות כ"מופע יחיד". הנתבע גם הודה כי למעשה התנהל ביחס לרכוש המשותף ככל העולה על רוחו ללא קבלת הסכמה.

17. המסמכים שצורפו להוכחה, לכאורה, של הסכמת בעלי הדירות אין בהם דבר - אין מדובר בהסכמה של רוב בעלי הדירות, לא ברור כלל אם מדובר בבעלי דירות בכניסה הרלבנטית, אין אימות חתימות, לא הבחנה בין שוכרים לבעלי דירה, המסמך מורה במפורש כי השימוש ברכוש המשותף מחייב כינוסה של אסיפה והסכמת בעלי הדירות שלא קיימת. לא בוארו כלל מי הם ומה מעמדם של החותמים על מסמכי ההסכמה הנטענים.

תמצית טענות הנתבע

18. התובעים מייצגים רק 12 מתוך 72 בעלי דירות בבית המשותף המורכב מ- 3 מבנים ו- 6 כניסות. לכל אחת מהכניסות ועד עצמאי.

19. הנתבע לא שילם את מיסי הנציגות בגין קיזוז כספים שהוציא מכיסו למימון עבודות תשתית הכרחיות. נטען כי החישוב בוצע לפי שטחי הרצפות אך שטח המינימרקט (בנק לאומי לשעבר) שגוי, דבר שיוצר עיוות בחישוב החיוב ולאורך שנים, על אף שהתריע, חויב הנתבע בתשלום גבוה מאשר חלקו היחסי, מעבר למימון הוצאות מכיסו הפרטי.

20. במועד ביצוע התיקונים בגג היה הנתבע בעלים של המשרד בלבד בשטח של 17 מ"ר ובהתאם רק על פי חלק זה יש לחייבו.

21. הנתבע מסכים להעביר את חלקו בתשלום עבור הסכם הפשרה עם המנקה על אף התנהלותה הבזויה של הנציגות כלפי העובד המסור משך שנים ובתנאי כי התשלום יימסר ישירות לידי העובד.

22. מערכות התשתית, המים, הביוב וגדר האבן הוחלפו במימון של הנתבע. מאז ביצוע העבודות פעל הנתבע לגבות החזר בגין תשלומיו והסך של 13,000 ₪ שולם על ידי בנק לאומי בגין החזר כאמור – אם העבודות היו פרטיות הרי שלנציגות אין יד ורגל בכספים שנגבו. אם העבודות הינן משותפות הרי שהנתבע ממילא זכאי לסכומים האמורים. ההלוואה שנתן הנתבע לנציגות ניתנה בדיוק לצורך האמור – הסדרת תשלום בגין העבודות הנדרשות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. הסך של 1,800 ₪ שייך במחציתו לכניסה אחרת בבית וסכום זה הועבר בגין חובות תשלום למנקה. מדובר בפעולה טכנית שבוצעה בשל קשיים של הנציגות האחרת מול הבנק שלה.

24. הדרישה לתשלום דמי שימוש הינה דרישה הזויה – ישנה זכות שימוש לכל בעלי הדירות והנתבע לא מנע שימוש מאחרים. הסכומים מופרזים וחושבו על פי שימוש בפועל בשטחים ובמבנים ולא כחצר פתוחה. תא השירותים אינו בשימוש אישי ונועד להחליף תא שירותים שיצא מכלל שימוש ושימש את באי הבניין. בכל מקרה מדובר בנכס משותף והתובעים הינם רק 10 מתוך 72 בעלי דירות ובהתאם גם הנגזרת של דמי השימוש להם הם, לכל היותר, זכאים.

25. הנתבע לא פתח פתחים בקירות החיצוניים. המרפסת המזרחית תמיד הייתה פתוחה. בקיר הדרומי חלון גדול הפך לדלת. הנתבע אכן הקים תא שירותים כתחליף לתאים שהיו קיימים בסמוך ויצאו מכלל שימוש. מדובר בתא שנועד לכל בעלי הדירות ומפתח יימסר לכולם. הגדר תוחמת את החצר בחלק הצמוד לכניסה הרלבנטית לתביעה וגדרות כאמור יש גם בבתים אחרים. השער האחורי הנעול בשל מעבר סוחרים יוצר מצב של מעבר שנפגע. אולם, השער בחזית אינו נעול וניתן לעבור בחצר באין מפריע. הנתבע לא הקים סוכה אלא פרגולה חשמלית מתקפלת וכל שהוצב ברכוש המשותף הם 2 עמודים תומכים. מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.

26. מערכות הביוב והמים שוקמו לאחר שהתברר כי אלו מתפוררות והיו בהן סתימות ונזילות, הכל לאחר בדיקת שמאי מוסמך. המערכות מצויות בתוואי זהה למצב הקודם ולא הועתקו. בלוני הגז שהיו מותקנים שלא על פי התקן מתחת לחלונות חדר השינה של הנתבע הועברו לאזור אחר שאין בו חדרי מגורים.

27. החומה שוקמה לאחר קבלת התראה מהעירייה ואישור מהנדס בדבר ההכרח בביצוע העבודה. החומה אכן הוגבהה מעת. אולם זאת במטרה לבלום מהרעש הנובע מהכביש.

28. מצלמות הביטחון שהתקין הנתבע קיבלו אישור בעל פה ממרבית בעלי הדירות והאמצעי הרתעה בהעדר דלת כניסה ואינטרקום. המצלמות מפנות לדלתות הכניסה לנכסי הנתבע בלבד וניתן לכוונן בתיאום עם התובעים כך שלא יצלמו את הרכוש המשותף.

29. העתקת פחי האשפה הביאה לשיפור תברואתי לרווחת בעלי הדירות כולם, גם בפן החזותי. העתקה זו בוצעה על ידי הנתבע אך במעורבות של חברי נציגויות של כניסות אחרות בבית. כל המטרה בבקשה בהקשר האמור הינה להציק ולגרור נזק לנתבע ולבעלי הדירות ולהשיב את המטרידים הקשורים בפחי האשפה לפתח הבית המשותף.

30. הטענות בדבר צריכת המים מופרכות. בשל נזילות היה הכרח לבצע עבודות בתשתית המים בבית. יתכן וקיימות עוד נזילות ובכל מקרה, עוד לפני שדרוג החצר, צריכת המים הייתה גבוהה יותר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. השער הקדמי אינו נעול, כל בעל דירה יכול לעשות שימוש בחצר, הנתבע לא השתלט על דבר, תא השירותים הוא משותף, יציקת הבטון בחצר האחורית והדשא הסינטטי נעשו על חשבון הנתבע ומחליפים את העזובה והזוהמה שהיו שם קודם, לרבות, שורשים שביקעו את צנרת הביוב. חברי הנציגויות האחרות בבית מאשרים את פעולות הנתבע.

דיון והכרעה

32. למען נוחות הדיון נתייחס להלן לרכיבי התביעה השונים על פי ההתייחסות אליהן בהסכמה הדינית, תחילה לסעד ההצהרתי המבוקש ולאחר מכן לתובענה הכספית (אשר נגזרת בחלקה גם מהסעדים ההצהרתיים המבוקשים).

התובענה ההצהרתית

33. אין מחלוקת כי החצר נושא הדיון הינה בגדר רכוש משותף, ודאי לאור מסמכי רישום הבית המשותף. הנתבע גם אינו טוען כי בידו זכות קניינית לעשות שימוש בחצר ואת עיקר הגנתו הוא מבסס על הטענה כי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף ועל קיומה של הסכמת בעלי הדירות לשימוש כאמור.

34. בהתאם לדין לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף בבית (ר' ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים **מצטברים**: התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מנציבה. התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

35. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, הראיות שהוגשו ובעיקר בהסתמך על ההתרשמות הבלתי אמצעית במסגרת הביקור שנערך במקום אני מוצא כי השימושים אשר מבוצעים על ידי הנתבע ברכוש המשותף אינם בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף.

36. כך, החצר מסביב לדירתו של הנתבע מגודרת ושערים מוצבים משני קצוות החצר באופן אשר יש בו כדי למנוע את המעבר בחצר. ויודגש, בין אם השערים נעולים ובין אם לאו, עצם קיומה של גדר מלאה סגורה בשערים מהווה ניכוס וייחוס של חלק החצר המתוחם בתוך הגדר לדירת הנתבע, ממנה קיימים פתחים ישירים לחצר; ויודגש, אין מחלוקת כי השער האחורי בפועל נעול והשער הקדמי סגור (אם כי אינו נעול).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. כך, החצר מלאה כולה בצמחיה ועציצים של הנתבע, בבחינת חצר צמודה לבית פרטי; הביקור במקום אינו מותר כל צל של ספק בדבר היות החצר חלק בלתי נפרד ובשליטה אפקטיבית מהותית של הנתבע בלבד.

38. כך, על קירות הבית ובגינה הותקנה תאורה ומערכת חשמל בשליטה של הנתבע;

39. כך, החצר כולה, וכמוה גם הכניסה לבית במבואה לחדר המדרגות, מרושתים במצלמות בשליטתו של הנתבע באופן שאינו מאפשר כל שימוש בחצר או כניסה לבית מבלי להיות תחת מעקב רציף של הנתבע ובפיקוחו;

40. כך, החצר רוצפה והוגבהה כך שזו משמשת הן כשביל גישה לדירת הנתבע והן כחצר או מרפסת לדירתו;

41. כך, החצר האחורית רוצפה/בוטנה והותקנה על גביה פרגולה נגללת בשימושו הייחודי של הנתבע; ויודגש, מדובר בסגירה משמעותית בעלת קירוי ודפנות אשר נתונה לשליטתו הבלעדית של הנתבע וכך מייחסת ומייחדת את החצר האחורית ה"מרוצפת" לשימושו הבלעדי.

42. כך, בחצר האחורית ציוד ומטלטלין של הנתבע באופן שאינו מותר ספק בפני המבקש במקום כי מדובר בחצר/מרפסת ה"שייכת" לנתבע – כסאות ושולחנות, מנגל וכיוצ"ב;

43. כך, הותקנו סוככים על הקירות החיצוניים מעל הפתחים לדירתו של התובע על גבי הקירות החיצוניים אשר מחזקים, גם הם, את תחושת הבעלות והשייכות של החצר לדירה.

44. כל האמור, כפי שמתבטא היטב בתמונות שצורפו לתצהירי התובעים ובעיקר בפרוטוקול הביקור במקום, מלמד על ייחוס וניכוס של החצר לדירת הנתבע. בפועל, הגידור, הצילום והשימוש של הנתבע מונעים אפשרות מעשית מכל בעל דירה אחר לעשות שימוש בחצר, אף אם אין מניעה פיזית להיכנס לחצר מחזית הבית (כל עוד השער הקדמי אינו נעול, דבר שנתון גם הוא לשליטתו של הנתבע).

45. כל האמור מועצם עקב פעולות שביצע הנתבע ליצירת והרחבת פתחים מדירתו לרכוש המשותף – די בהשוואת מסמכי רישום הבית המשותף למצב הקיים בפועל כדי ללמוד כי נפרצה דלת כניסה חדשה נפרדת בקיר החיצוני אל תוך דירת הנתבע – במסמכי רישום הבית המשותף מופיע אך חלון (לא מסומן עם קו לכניסה כבכל הפתחים האחרים) במקום בו כיום מצויה דלת כניסה לדירת הנתבע. כך גם הורחב הפתח בחלק האחורי של הבית למצב בו כיום קיימת ויטרינה מלאה - מרצפה עד תקרה, שאיננה מאפשרת לאף אדם אחר, למעט הנתבע, לעשות כל שימוש בחלק החצר האחורי המרוצף והמקורה. לפחות לגבי החזית הדרומית הנתבע גם אינו חולק על כך כי הפך "חלון גדול" ל- "דלת" כטענתו.

ויודגש, בתשריט הבית המשותף, הוא המחייב מבחינה קניינית, כל שמופיע בחלק האחורי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הינו מעבר למעין "מרפסת" מגודרת קטנה (שאיננה מסומנת בקו כחלק מקונטור הדירה), ממנה אין כל פתח יציאה ישירה לחצר הבית. בכל מקרה אין כל אזכור לקיומו של פתח "מקצה לקצה" כפי שנחזה במהלך הביקור במקום – כיום בחלק האחורי של הבית ישנה ויטרינה לכל רוחבו ואורכו של הקיר, רחבה מרוצפת, מטלטלין של הנתבע, מערכת תאורה וחשמל ומצללה מקובעת נגללת – כל אלו מהווים סימנים ברורים לסיפוח ושימוש ייחודי שאינו תואם את מבחני המקום והזמן.

46. אעיר בהקשר זה כי טענת הנתבע בסיכומיו כאילו כל שהתקין ברכוש המשותף אלו 2 יתדות לפרגולה הניידת אין בה דבר – מדובר בפרגולה חשמלית נגללת מאסיבית הכוללת קירוי עליון וקירות צד שניתנים לפתיחה וסגירה על גבי משטח מרוצף/מבוטן והכל בתחום הויתרינה הגדולה בפרץ בקיר החיצוני של הבית – מדובר בשימוש משמעותי ביותר ברכוש המשותף וחריג במיוחד.

47. על פי הפסיקה יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף מצומצמת ביותר. כך נפסק כבר בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצווי נאות או לא". כך פוסק בית המשפט גם בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם" (ר' גם ע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 וכן ע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444).

הדברים נכונים, וביתר שאת, הן לגבי הויתרינה הגדולה שהותקנה בקיר האחורי, הן לגבי הרחבה המבוטנת והן לגבי הפרגולה החשמלית הנגללת, הכל כמפורט לעיל ובפרוטוקול הביקור במקום.

48. יוצא, אם כן, כי השימוש בחצר מונע בפועל שימוש מאחרים וככזה אינו יכול להיחשב בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף.

49. ויודגש, לו היינו עוסקים בהליך זה בבעל דירה אשר מבקש לעשות שימוש בחצר לצורכי פנאי מפעם לפעם, לשימוש ארעי ומזדמן, הרי שניתן היה לומר כי שימוש שכזה כשלעצמו תואם את מבחן תנאי הזמן והמקום בבית דנן. אולם, כאשר השימוש האמור מלווה בפעולות פיזיות משמעותיות אשר מביאות לניכוס של החצר לשימוש ייחודי בפועל, הרי ששימוש שכזה אינו יכול להיחשב עוד כשימוש רגיל וסביר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. זאת ועוד. אין מחלוקת כי הנתבע גם התקין בחצר חדר שירותים ברכוש המשותף שהגישה אליו הינה, למעשה, דרך אותה החצר אשר מצויה בפועל בשימוש של הנתבע. אומנם, הנתבע "מסכים" לתת מפתח לכל בעלי הדירות לשימושם בחדר השירותים. אולם, בפועל הדבר לא נעשה עד ליום זה וגם לא ממש ברור הצורך של מי מבעלי הדירות בחדר שירותים נוסף המצוי בסמיכות פיזית לדירתו של הנתבע ואשר נשלט על ידי הנתבע, הן בגישה והן בתיעוד במצלמות המותקנות בחצר. הנתבע גם התקין כיור בחלק האחורי של החצר אליו מחובר 'אטמור' אשר גם הוא בשליטה מלאה מדירתו. גם פעולות אלו מלמדות על ניכוס וייחוס של החצר לשימוש ייחודי כאמור.

51. חלק מהגנתו מבסס הנתבע על קיומה של הסכמה כביכול של בעלי דירות בבית לפעולותיו וזאת לאור מסמכי הסכמה חתומים שצורפו לתצהירו (נספח 11). דא עקא, אין בידי ליתן משקל כלשהו למסמכים האמורים – המסמך הראשון אינו נושא תאריך, לא ברור כלל מועד חתימתו ואין כל זיהוי לחותמים כך שלא ניתן לדעת באם מדובר בחותמים מבין בעלי הדירות הרלבנטיים. המסמך השני חתום על ידי בעלת דירה במבנה אחר ברחוב אבא הלל סילבר 130 אשר לכאורה נתנה את הסכמתה לבניה אך לא הוגש תצהיר מטעמה. החתימות לכאורה על המסמך השלישי המצורף אינן קשורות למסמך ולא ניתן לבסס קשר ישיר בין החתימות לבין תוכן המסמך, ודאי כאשר לא הוצגה כל עדות בעניין (למעט עדות הנתבע) ובפרט כאשר ישנן גם חתימות כפולות בלתי מוסברות (למשל של הגב' לטופט). גם בנוגע למסמך האמור זהות החותמים וזכויותיהם בבית כלל אינם מוסברים.

ויודגש, ממילא, אף אם נקבל את החתימות כולן כחתימות של בעלי דירות בבית הרי שאין מדובר בהסכמה שהתקבלה במסגרת אסיפה כללית ובכל מקרה אין בידו של הנתבע הסכמות של מחצית מבעלי הדירות בבית (ודאי כאשר ישנן גם חתימות כפולות בין המסמכים).

52. זאת ועוד. אף שהבית המשותף רשום ביחס לשלושה מבנים יחדיו הרי שבפועל ניהול הבתים, לרבות בתקופת כהונתו של הנתבע כחבר נציגות, היה נפרד ביחס לכל מבנה ומבנה. בהתאם, הרי שלבד מרוב כללי של כל בעלי הדירות בשלושת המבנים היה על הנתבע לקבל גם הסכמה של רוב בעלי הדירות במבנה בו ממוקמת דירתו, ודאי לגבי שינויים ברכוש המשותף הרלבנטי לבית זה בלבד - הקירות החיצוניים (פתיחת פתחים, התקנת מצלמות, בניית השירותים, התקנת ויטרינות) וחדר המדרגות (התקנת מצלמות).

53. הנתבע גם אינו יכול לטעון באחת כי הסדר שנהג בבית בו תמך והכיר במשך תקופה ארוכה ביותר, כולל משך כל תקופת כהונתו כנציגות נפרדת לבית ברחוב אבא הלל סילבר 130, הפך באחת לבלתי חוקי לאור נקיטת ההליכים כנגדו בגין השימוש ברכוש המשותף. יש בכך התנהגות העומדת בניגוד לחובת הנתבע לנהוג בהגינות ובתום לב (ראה בעניין זה ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ. דיין ואח' פ"ד מ"ו (5), 454).

54. יש גם לזכור כי ממכלול החלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית ברחוב אבא הלל סילבר 130 שצורפו, לרבות לתצהירו של הנתבע, וכולל אסיפות שהתנהלו בתקופת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כהונתו של האחרון כנציגות הבית המשותף, אין כל אישור או הסכמה של האסיפה הכללית לפעולות החריגות שביצע הנתבע ברכוש המשותף כמפורט לעיל.

התובענה הכספית

55. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בתובענה הכספית וראיותיהם, ובהתאם להסכמתם אותי לפסוק בתובענה בדרך של פשרה על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך כולל של 9,000 ₪ לסילוק התובענה הכספית.

הוצאות ניהול ההליך

56. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות הוא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

57. בפסיקת גובה החזר ההוצאות יש להתחשב בתוצאות ההליך כאמור, הן בתביעה הכספית והן בסעד העשה המבוקש. בנוסף יש להתחשב באשר התנהל בפועל – הוגשו כתבי טענות, תצהירים והתקיימו 2 דיונים – מקדמי וביקור במקום. יש גם לזכור את ההסכמה הדיונית אשר הביאה להכרעה מהירה ויעילה בסכסוך.

סיכום

58. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן בכל הקשור לצווי העשה המבוקשים:

58.1. אני מחייב את הנתבע לסלק את ידו מהחצר המשותפת ובכלל האמור לסלק את הגדרות התוחמים את החצר בחזית הבית (מכיוון מבואת הכניסה) ובחלק האחורי של החצר ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

למען הסר ספק, הגדרות המותקנות בגבול שטח החצר, בחזית הבית ולכיוון הבית השכן, יותרו במקומן אולם גדרות ה"במבוק" שהותקנו על גבי הגדרות יוסרו על ידי הנתבע.

58.2. אני מחייב את הנתבע לסלק את הסוככים שהותקנו מעל חלונות דירתו, לסלק את הפרגולה החשמלית הנגללת בחזית האחורית, לרבות עמודי התמך וקונסטרוקציית האלומיניום ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 58.3. אני מחייב את הנתבע לסלק כל מתקן תאורה ומתקן חשמלי אחר שהתקין ברכוש המשותף, ובכלל האמור, את מערכת האטמור המותקנת בכיור האחורי ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.
- 58.4. אני מחייב את הנתבע לסלק מכל חלקי הרכוש המשותף, לרבות בחצר, בקירות הבית ובמבואת הכניסה לבית, את כל המצלמות שהותקנו על ידו ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.
- 58.5. אני מחייב את הנתבע לסגור את פתחי היציאה לחצר המשותפת מתוך דירתו ולהחזיר את הפתחים לגודלם המקורי כחלונות כמפורט במסמכי רישום הבית המשותף ולתקן את הקירות החיצוניים בהתאם.
- 58.6. אני מחייב את הנתבע לפרק את חדר השירותים שהותקן בחצר וכן את הכיור בחלק האחורי של הבית ובכלל האמור לאטום את צנרת המים והביוב הרלבנטיים ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.
- 58.7. אני מחייב את הנתבע לסלק כל מיטלטלין של הנתבע בשטח החצר, לרבות, עציצים, דשא סינטטי, מנגל, כסאות ושולחנות, בקבוקי מים וכיוצ"ב.
- 58.8. אני אוסר על הנתבע לשוב ולבצע עבודות כאמור בחצר המשותפת ו/או ברכוש המשותף ו/או להניח כל מיטלטלין באופן קבוע בחצר ובכלל האמור לבצע שימוש ייחודי בחצר. למען הסר ספק בכלל האמור נאסר על הנתבע למנוע כל גישה של מי מבעלי הדירות לאיזה חלק מהחצר.
- 58.9. למען הסר ספק, האסיפה הכללית תהיה רשאית לקבל כל החלטה שתמצא לנכון בנוגע לגינון החצר על חשבון בעלי הדירות. אולם, כל עוד לא התקבלה אחרת תיוותר מצב החצר כפי שהיא, לרבות, הגינון הנטוע (להבדיל מעציצים אותם יסלק הנתבע כאמור לעיל) הריצוף והטוף, כל זאת ללא שימוש ייחודי למי מבעלי הדירות ובכפוף לכל ההנחיות כמפורט לעיל.
- 58.10. אני אוסר על הנתבע לעשות כל שימוש בצריכת המים המשותפת. האחריות לתחזוקת החצר הינה על נציגות הבית המשותף.
- 58.11. כל הפעולות בהן חויב הנתבע כאמור לעיל יבוצעו על ידו ועל חשבונו בתוך 45 יום מהיום. ימי פגרה יבואו במניין.
- 58.12. לא מצאתי בנסיבות דנן הצדקה לחייב את הנתבע לסלק את עבודות הביוב שביצע בבית ובכלל האמור את ריצוף החצר, שעה שלא הוכח כל נזק שנגרם או עשוי להיגרם בעתידים, ודאי לאור הקביעות האחרות בפסק דין זה כאמור אשר מבטלות, למעשה, כל שימוש או אפשרות לשימוש ייחודי בחצר. מכל מקום,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהעדר חוות דעת מקצועית לא הוכח קיומו של כל ליקוי בביוב או צורך בביצוע עבודות חדשות במערכת או כל הכרח מקצועי להחזרת צנרת הביוב לקדמותה.

58.13. כנ"ל אמורים הדברים לגבי מתקן האשפה, הגדר בגבול החלקה לכיוון רחוב אבא הלל סילבר ובלוני הגז - גם בנוגע לאלו לא התרשמתי כי ישנו הכרח להשיב את מצב לקדמותו או כי קיימת פגיעה במי מבעלי הדירות בשל הותרת העבודות האמורות במקומן.

מכל מקום, שינוי מיקום כאמור, ודאי בכל הקשור למתקן האשפה ובלוני הגז, מחייב קבלת הסכמת הרשויות המוסמכות. ככל שיתקבלו בידי הנציגות האישורים הנדרשים תוכל הנציגות לפעול להעברת מיקומי המתקנים המשותפים לחלק אחר ברכוש המשותף.

59. בהתאם לסמכותי על פי הוראות סעיף 130 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה על הנכסים הידועים כתתי חלקות 11 ו-12 בחלקה 403 גוש 6204 כלהלן: "קיים פסק דין בפני מפקח על רישום מקרקעין בתיק 05/29/16 בנוגע לשימוש בחצר המשותפת".

60. אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסכום הפסוק של 9,000 ₪ כאמור לעיל.

למען הסר ספק יובהר בהקשר האמור כלהלן – ראשית, החיוב כאמור הינו בגין התקופה הנתבעת, לרבות, דמי שימוש עד למועד זה, ולאחר כל הקיזוזים להם טען הנתבע. שנית, על הנתבע לשלם את מיסי הנציגות במלואם החל מחודש 01/16 ואילך. שלישית, לאור החיוב המהותי של הנתבע בצוי העשה כאמור אינני מוצא מקום לחייבו בתשלום דמי שימוש עתידיים.

61. אני מחייב את הנתבע בתשלום הוצאות התובעת בגין ניהול ההליך בסך כולל של 6,000 ₪ (כולל בגין החזר אגרה, שכ"ט עו"ד, שכר שמאי וכיוצ"ב).

62. כל הסכומים האמורים בפסק דין זה ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י' תמוז תשע"ז, 04 יולי 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין